

Table of Contents

Arbeitsskizzen für Hantavirus-Teststationen	5
Unverbindliche Vorlagensammlung für unternehmerische Planung	5
Inhaltsverzeichnis.....	5
Checkliste: Erstkontakt mit dem Gesundheitsamt.....	6
Einleitung	6
1. Vorbereitung vor dem Kontakt	6
1.1 Zuständiges Gesundheitsamt ermitteln	6
1.2 Unterlagen zusammenstellen.....	6
1.3 Termin vereinbaren.....	7
2. Gesprächs-Checkliste.....	7
3. Nach dem Gespräch.....	8
3.1 Nachbereitung.....	8
3.2 To-Do-Liste	8
3.3 Nächste Schritte	8
4. Praxistipps – Zu beachten und anzupassen	9
Antrag auf Errichtung einer Hantavirus-Teststation	10
1. Deckblatt / Anschreiben	10
2. Antragsbegründung	11
2.1 Projektbeschreibung (Entwurf)	11
2.2 Bedarfsbegründung (Beispielhafte Skizze)	11
2.3 Zielgruppe (Vorschlag).....	11
3. Konzeptionelle Ausführungen (Entwurf)	11
3.1 Standort und Räumlichkeiten	11
3.2 Testverfahren (Vorschlag zur Prüfung).....	12
3.3 Personalplanung (Beispielhafte Skizze)	12
3.4 Öffnungszeiten (Vorschlag).....	12
3.5 Qualitätssicherung (Empfohlene Struktur).....	13
4. Rechtliche Erklärungen (Beispieltexte – unverbindlich).....	13
4.1 Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)	13
4.2 Datenschutz (DSGVO)	13
4.3 Melde- und Dokumentationspflichten.....	13
5. Anlagenverzeichnis (Vorschlag)	14
6. Praxistipps – Anpassungshinweise für den Antragsteller.....	14

Was sollte unbedingt vor Einreichung geprüft werden?	14
Typische Fehler, die vermieden werden sollten.....	14
Empfohlene nächste Schritte	15
Hygienekonzept – Hantavirus-Teststation	15
Entwurf / Skizze	15
Deckblatt.....	15
1. Ziel und Zweck.....	15
2. Räumliche Voraussetzungen.....	16
2.1 Zonierung (Vorschlag zur Anpassung).....	16
2.2 Flächenanforderungen (Platzhalter)	16
2.3 Ausstattung	16
3. Lüftungs- und Klimakonzept	17
3.1 Anforderungen an die Lüftung	17
3.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit.....	17
4. Personalhygiene	17
4.1 Schutzkleidung.....	17
4.2 Händehygiene	17
4.3 Verhaltensregeln.....	18
4.4 Gesundheitsstatus des Personals.....	18
5. Reinigung und Desinfektion	18
5.1 Reinigungspläne (Beispiel-Vorlage)	18
5.2 Zu verwendende Desinfektionsmittel	18
5.3 Flächen-desinfektion	18
6. Abfallentsorgung	19
6.1 Trennung infektiöser / nicht-infektiöser Abfälle	19
6.2 Entsorgungswege	19
7. Probenahme und Probenhandling.....	19
7.1 Sichere Entnahme.....	19
7.2 Transport und Lagerung.....	19
7.3 Dokumentation	19
8. Dokumentation und Überwachung.....	20
8.1 Kontrollen und Protokolle	20
8.2 Schulungsnachweise	20
8.3 Massnahmen bei Verstössen	20
9. Praxistipps – Was individuell anzupassen ist.....	20

Risikoanalyse – Betrieb einer Hantavirus-Teststation	21
Entwurf / Beispiel-Vorlage	21
1. Deckblatt	21
2. Zweck und Anwendungsbereich	21
3. Methodik	22
Bewertungsskalen (Vorschlag zur Anpassung)	22
4. Identifikation der Gefährdungen	22
4.1 Biologische Gefährdungen	23
4.2 Betriebliche Gefährdungen	23
4.3 Rechtliche / Regulatorische Gefährdungen	23
4.4 Finanzielle Gefährdungen	23
4.5 Reputationsrisiken	23
5. Risikobewertung (Risikomatrix)	23
6. Maßnahmenkatalog	24
7. Monitoring und Überprüfung	27
8. Praxistipps – Was sollten Sie anpassen oder prüfen lassen?	27
MITGLIEDSCHAFTSVERTRAG / COMMUNITY-VERTRAG	28
Hantavirus-Teststation – Entwurf / Skizze	28
Vertragsparteien	28
Präambel	29
§ 1 – Begriffsbestimmungen	29
§ 2 – Mitgliedschaftsarten und Leistungen	30
§ 3 – Mitgliedsbeiträge und Zahlungsbedingungen	30
§ 4 – Rechte und Pflichten des Mitglieds	31
§ 5 – Rechte und Pflichten des Betreibers	31
§ 6 – Datenschutz und Vertraulichkeit	32
§ 7 – Haftung und Haftungsbeschränkung	32
§ 8 – Vertragslaufzeit und Kündigung	33
§ 9 – Schlussbestimmungen	33
Anlagen (Vorschläge – bitte ergänzen)	34
Unterschriften	34
PRAXISTIPPS – UNBEDINGT BEACHTEN	34
1. Fachanwaltliche Prüfung	34
2. AGB-Recht beachten	35
3. Widerrufsrecht bei Verbrauchern	35

4. Medizinrechtliche Zulässigkeit.....	35
5. Datenschutz	35
6. Steuerliche Prüfung.....	35
7. Versicherung	35
8. Gesundheitsamt und Behörden.....	35
9. Dokumentation.....	36
Betriebskonzept / Geschäftsplan – Hantavirus-Teststation	36
1. Executive Summary (Kurzbeschreibung).....	36
2. Unternehmensbeschreibung.....	37
2.1 Name und Rechtsform	37
2.2 Gründer/Verantwortliche.....	37
2.3 Vision und Mission (Vorschlag zur Anpassung).....	37
2.4 Standort	37
3. Marktanalyse (Beispielhafte Struktur)	37
3.1 Marktbeschreibung.....	37
3.2 Zielgruppe	37
3.3 Wettbewerbsanalyse (Zu prüfen)	38
4. Leistungsangebot (Empfohlene Gliederung)	38
4.1 Testleistungen.....	38
4.2 Zusatzleistungen	38
4.3 Öffnungszeiten (Vorschlag).....	38
5. Marketing und Vertrieb	39
5.1 Marketingstrategie (Skizze).....	39
5.2 Kundengewinnung	39
5.3 Preisgestaltung (Vorläufige Richtwerte – Anpassung erforderlich)	39
6. Organisationsplan	39
6.1 Aufbauorganisation (Vorschlag)	39
6.2 Personalplanung (Platzhalter).....	39
6.3 Kooperationspartner	40
7. Rechtliche Grundlagen (Zu prüfen – keine abschließende Darstellung)	40
8. Finanzplanung (Illustrative Skizze – Anpassung erforderlich).....	40
8.1 Investitionsplan.....	40
8.2 Kostenplan (monatlich – Beispielhaft)	41
8.3 Ertragsplan (Illustrativ).....	41
8.4 Liquiditätsplanung (Vorschlag – Monatsübersicht)	41

9. Zeitplan – Roadmap (Vorschlag)	41
10. Chancen und Risiken (Kurzübersicht)	42
11. Praxistipps – Was unbedingt beachtet werden sollte	42
11.1 Vor der Gründung.....	42
11.2 Typische Fehler vermeiden	42
11.3 Weiterführende Prüfung empfohlen	43

Arbeitsskizzen für Hantavirus-Teststationen

Unverbindliche Vorlagensammlung für unternehmerische Planung

WICHTIGER HINWEIS – REINE SKIZZE

Dieses gesamte Dokument ist eine unverbindliche Arbeitsskizze / Vorlagensammlung und dient ausschließlich als grobe Orientierung. Es stellt keine rechtliche, steuerliche oder behördliche Beratung dar. Es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Erfolg. Die tatsächliche Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Anträge muss in jedem Fall ein Fachanwalt und/oder das zuständige Gesundheitsamt / die zuständigen Behörden konsultiert werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Feld	Angabe
Dokument	Vorlagensammlung Hantavirus-Teststation
Version	Entwurf / Skizze V1.0
Datum	[DATUM]
Autor	[IHR NAME]
Standort	[PLZ ORT]

Inhaltsverzeichnis

1. Checkliste für den Erstkontakt mit dem Gesundheitsamt
 2. Mustervorlage für einen Antrag auf Errichtung einer Teststation
 3. Hygienekonzept-Skizze
 4. Risikoanalyse-Vorlage
 5. Vertragsskizze für die Community / Mitgliedschaft
 6. Betriebskonzept / Geschäftsplan-Skizze
-

WICHTIGER HINWEIS – REINE SKIZZE Dieses Dokument ist eine unverbindliche Arbeitsskizze / Vorlage und dient ausschließlich als grobe Orientierung. Es stellt keine rechtliche, steuerliche oder behördliche Beratung dar. Es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Erfolg. Die tatsächliche Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Anträge muss in jedem Fall ein Fachanwalt und/oder das zuständige Gesundheitsamt / die zuständigen Behörden konsultiert werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Checkliste: Erstkontakt mit dem Gesundheitsamt

Beispiel-Vorlage zur Vorbereitung auf das Erstgespräch bei der Planung einer Hantavirus-Teststation

Einleitung

Der Erstkontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt bildet eine zentrale Weichenstellung für die Planung und den Betrieb einer Hantavirus-Teststation. Eine frühzeitige, gut vorbereitete Kommunikation kann dabei helfen, regulatorische Stolpersteine zu erkennen und das weitere Vorgehen transparent zu gestalten. Diese Checkliste stellt einen Entwurf dar und kann als Leitfaden für die Vorbereitung sowie Durchführung des Erstgesprächs dienen. Eine rechtsverbindliche Aussage kann sie jedoch nicht ersetzen.

1. Vorbereitung vor dem Kontakt

1.1 Zuständiges Gesundheitsamt ermitteln

Schritt	Hinweis	Status
Zuständige Behörde für den geplanten Standort [PLZ ORT] klären	Abhängig von Bundesland und Kreisverwaltung	[]
Name des Gesundheitsamts notieren	[NAME DES GESUNDHEITSAMTS]	[]
Zuständige Ansprechperson ermitteln	[KONTAKTPERSON], Telefon: [TELEFONNUMMER], E-Mail: [E-MAIL]	[]
Physische Adresse der Behörde notieren	[ADRESSE GESUNDHEITSAMT]	[]
Öffnungszeiten und Terminvergabe klären	Online-Portal oder telefonisch	[]

1.2 Unterlagen zusammenstellen

Die folgende Dokumentenliste kann je nach Anforderung des Gesundheitsamts variiert werden. Zu prüfen wäre, welche Unterlagen vorab eingereicht werden sollten:

- ☐ Konzeptskizze der geplanten Teststation (inkl. Standort, Kapazität, Zielgruppe)
- ☐ Standortplan / Raumplan der geplanten Einrichtung [DATEI ANHANG]
- ☐ Angaben zum Inhaber / Betreiber: [IHR NAME], [UNTERNEHMENSFORM z. B. Einzelunternehmen / GmbH], [ADRESSE]
- ☐ Vorläufiges Impressum / Anbieterangaben
- ☐ Nachweis qualifizierten Personals (ggf. CV, Qualifikationsnachweise)
- ☐ Konzept zur Abfallentsorgung und Hygieneplanung
- ☐ Bescheinigung der geplanten Labor-Kooperation (ggf. Letter of Intent)

1.3 Termin vereinbaren

- ☐ Terminwunsch mit Begründung für das Gespräch per E-Mail / Telefon anfragen
- ☐ Datum: [DATUM]
- ☐ Dauer einplanen (Erfahrungsgemäß 45–90 Minuten empfohlen)
- ☐ Rückfrage zu Teilnehmern klären (Sollte ein Rechtsberater teilnehmen?)

2. Gesprächs-Checkliste

Die nachfolgende Tabelle enthält eine beispielhafte Gliederung von Themen, die im Erstgespräch zur Sprache gebracht werden könnten:

Themenbereich	Beispielfrage / Hinweis	Notizen
Genehmigungsverfahren	Welche Genehmigungen sind für den Betrieb einer Hantavirus-Teststation erforderlich? Gibt es bundes- oder landesspezifische Vorgaben?	[Notizen]
IfSG-Einordnung	Fällt die Teststation unter das Infektionsschutzgesetz (IfSG)? Welche Paragraphen sind hierbei relevant?	[Notizen]
Meldepflichten	An welche Stellen bestehen Meldepflichten bei positivem Testergebnis? Gibt es elektronische Meldesysteme?	[Notizen]
Qualitätsstandards	Welche Standards gelten für das Testpersonal, die Testdurchführung und die Dokumentation? Gibt es Vorgaben nach DIN oder RKI?	[Notizen]
Laboreinbindung	Welche Anforderungen werden an das kooperierende Labor gestellt? Muss ein akkreditiertes Labor beauftragt werden?	[Notizen]
Datenschutz	Gibt es besondere Vorgaben zur Verarbeitung gesundheitsbezogener Daten (DSGVO/EU)?	[Notizen]
Testmethodik	Welche Testverfahren werden von der Behörde anerkannt? (z. B. ELISA, PCR, Schnelltest)	[Notizen]
Präanalytik	Welche Anforderungen gelten für Probenahme, Transport und Lagerung?	[Notizen]

Themenbereich	Beispielfrage / Hinweis	Notizen
Abfallentsorgung	Welche Entsorgungswege für infektiösen Abfall sind vorgesehen?	[Notizen]
Hygiene- und Schutzkonzept	Welche Hygienevorgaben gelten für das Personal und die Räumlichkeiten?	[Notizen]
Kontrollen / Audits	In welchen Abständen erfolgen behördliche Überprüfungen?	[Notizen]
Kosten	Welche Gebühren können für Prüfungen oder Genehmigungen entstehen?	[Notizen]
Befugnisse des Gesundheitsamts	Unter welchen Umständen kann das Gesundheitsamt Maßnahmen anordnen?	[Notizen]
Dokumentation	Welche Aufzeichnungen müssen geführt werden? Aufbewahrungsfristen?	[Notizen]
Kooperationen	Gibt es bestehende Netzwerke oder standardisierte Kooperationsmodelle?	[Notizen]

3. Nach dem Gespräch

3.1 Nachbereitung

- ☐ Gesprächsnotiz / Protokoll unverzüglich verfassen (während die Erinnerung frisch ist)
- ☐ Protokoll an Teilnehmer zur Korrektur senden (falls mehrere Personen anwesend waren)
- ☐ Eingegangene Auskünfte mit weiterer Recherche abgleichen
- ☐ Offene Punkte zusammenfassen, die nachgereicht werden müssen

3.2 To-Do-Liste

Nr.	Aufgabe	Zuständig	Frist	Status
1	Unterlagen nachreichen: [UNTERLAGEN]	[IHR NAME / BERATER]	[DATUM]	[]
2	Genehmigungsanträge prüfen	[IHR NAME]	[DATUM]	[]
3	Labor-Kooperationsvertrag finalisieren	[IHR NAME / RECHTSBERATER]	[DATUM]	[]
4	Fachanwalt konsultieren	[IHR NAME]	[DATUM]	[]
5	Hygienekonzept anpassen	[IHR NAME / FACHBERATER]	[DATUM]	[]
6	Folgetermin vereinbaren	[IHR NAME]	[DATUM]	[]

3.3 Nächste Schritte

1. Alle zugesagten Unterlagen fristgerecht an das Gesundheitsamt übermitteln
2. Rechtsberatung einholen, insbesondere zu Genehmigungsfragen und Haftung

3. Kooperationspartner (Labor, Entsorgung, ggf. IT) abstimmen
 4. Budgetplanung anhand behördlicher Vorgaben anpassen
 5. Zwischenstand prüfen und neuen Meilensteintermin setzen
-

4. Praxistipps – Zu beachten und anzupassen

Die folgenden Hinweise stellen eine Empfehlung dar und ersetzen keine individuelle Beratung:

- **Frühzeitige Rechtssicherheit einholen:** Es wird dringend empfohlen, vor dem Gespräch oder unmittelbar danach einen auf Gesundheitsrecht spezialisierten Fachanwalt einzubeziehen. Die Auslegung von Meldepflichten und Qualitätsstandards kann regional variieren.
 - **Vorsicht bei mündlichen Zusagen:** Mündliche Auskünfte von Behörden sind in der Regel unverbindlich. Wichtige Feststellungen sollten schriftlich bestätigt werden.
 - **Dokumentation sicherstellen:** Jede Kommunikation mit der Behörde sollte zeitnah schriftlich festgehalten werden. Das kann im späteren Verfahren hilfreich sein.
 - **Regionale Unterschiede beachten:** Genehmigungsverfahren und Anforderungen unterscheiden sich zwischen Bundesländern erheblich. Diese Vorlage ist daher als Anpassungsvorlage gedacht.
 - **Laborvertrag nicht unterschätzen:** Die Wahl und die vertragliche Absicherung des Laborpartners ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Zu prüfen wären Akkreditierungen und Lieferfristen.
 - **Kostenrahmen berücksichtigen:** Neben den direkten Betriebskosten können Gebühren für Prüfungen, Genehmigungen und ggf. Belehrungen entstehen.
 - **Datenschutz von Beginn an mitdenken:** Gesundheitsdaten gelten als besondere Kategorie personenbezogener Daten. Eine datenschutzkonforme IT-Infrastruktur sollte frühzeitig geplant werden.
-

Erstellt am: [DATUM]

Autor / Bearbeiter: [IHR NAME]

Standort der geplanten Teststation: [PLZ ORT]

Gültigkeit: Diese Skizze stellt eine Momentaufnahme dar und sollte regelmäßig auf Aktualität geprüft werden.

WICHTIGER HINWEIS – REINE SKIZZE Dieses Dokument ist eine unverbindliche Arbeitsskizze / Vorlage und dient ausschließlich als grobe Orientierung. Es stellt keine rechtliche, steuerliche oder behördliche Beratung dar. Es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Erfolg. Die tatsächliche Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Anträge muss in jedem Fall ein Fachanwalt und/oder das zuständige Gesundheitsamt / die zuständigen Behörden konsultiert werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Antrag auf Errichtung einer Hantavirus-Teststation

1. Deckblatt / Anschreiben

Absender:

[IHR NAME / FIRMA] [STRASSE NR] [PLZ ORT] Telefon: [TELEFONNUMMER] E-Mail: [E-MAIL-ADRESSE]

Empfänger:

[GESUNDHEITSAMT NAME] [ABTEILUNG, FALLS BEKANNT] [STRASSE NR] [PLZ ORT]

[STADT], den [DATUM]

Betreff: Antrag auf behördliche Anerkennung zur Errichtung und zum Betrieb einer Hantavirus-Teststation – [NAME DER TESTSTATION]

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit stelle ich / stellen wir den Antrag auf behördliche Anerkennung zur Errichtung und zum Betrieb einer Teststation für Hantavirus-Tests unter der Bezeichnung **[NAME DER TESTSTATION]** am Standort **[STANDORT, STRASSE, PLZ ORT]**.

Der vorliegende Antrag umfasst die projektbezogene Begründung, eine konzeptionelle Beschreibung des geplanten Betriebs sowie eine Darstellung der rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Die nachfolgenden Ausführungen sind als Entwurf zu verstehen und können aufgrund behördlicher Vorgaben angepasst werden.

Um eine zügige Prüfung zu ermöglichen, bitten wir um Kenntnisnahme der beigefügten Unterlagen gemäß dem beigefügten Anlagenverzeichnis. Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

[UNTERSCHRIFT]

[IHR NAME] [RECHTLICHE VERTRETUNG, FALLS ZUTREFFEND]

2. Antragsbegründung

2.1 Projektbeschreibung (Entwurf)

Die geplante **[NAME DER TESTSTATION]** soll am Standort **[STANDORT, ADRESSE]** als stationäre Testeinrichtung eingerichtet werden. Ziel ist es, Personen aus der Region **[REGION/BEZIRK]** einen zugänglichen und zeitnahen Zugang zu Hantavirus-Testungen zu ermöglichen.

Der geplante Betriebsbeginn ist für **[DATUM, VORSCHLÄGLICH]** vorgesehen. Die Teststation wird als **[EIGENBETRIEB / GEMEINSCHAFTSPROJEKT / ÖFFENTLICH-PRIVATES MODELL, GGF. ANPASSEN]** geführt.

2.2 Bedarfsbegründung (Beispielhafte Skizze)

Eine Teststation in der Region **[REGION]** könnte aus folgenden Gründen erforderlich sein:

- **Regionale Häufung / Prävalenz:** In **[REGION/BEZIRK]** liegen ggf. verstärkt Hantavirus-Infektionsfälle vor (Zu prüfen wäre: aktuelles Infektionsgeschehen laut RKI-Daten, Meldedaten des Gesundheitsamts).
- **Fehlende Angebote:** Bisher besteht in der Region **[GEBIET]** möglicherweise kein spezialisierter Zugang zu schnellen Hantavirus-Testungen.
- **Frühzeitige Erkennung:** Eine flächendeckende Testmöglichkeit kann zur schnelleren Diagnose beitragen und ggf. die Meldekette unterstützen.

Hinweis: Die Bedarfsargumentation sollte vor Einreichung mit aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) und des örtlichen Gesundheitsamts abgeglichen werden.

2.3 Zielgruppe (Vorschlag)

Die Teststation richtet sich vorrangig an folgende Personengruppen:

- Personen mit Verdacht auf eine Hantavirus-Infektion aufgrund von Symptomen (z. B. Fieber, Muskelschmerzen, Nierenbeteiligung) oder Exposition.
- Kontaktpersonen bestätigter Fälle (falls medizinisch indiziert).
- Beschäftigte aus Risikobereichen (z. B. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Entsorgung).
- Weitere Personen nach ärztlicher Indikationsstellung.

3. Konzeptionelle Ausführungen (Entwurf)

3.1 Standort und Räumlichkeiten

Merkmal	Beschreibung (Beispielhaft)
Adresse	[STRASSE NR], [PLZ ORT]
Art der Räumlichkeit	[EIGENE RÄUMLICHKEIT / GEMietetETER RAUM / MOBILE EINRICHTUNG]
Größe	ca. [XX] m ²
Anzahl Räume	[Zahl] (Empfang, Testbereich, Wartebereich, sanitäre

Merkmal	Beschreibung (Beispielhaft)
	Einrichtung)
Öffentliche Erreichbarkeit	[JA/NEIN – GGF. BESCHREIBUNG: ÖPNV, Parkplätze]
Barrierefreiheit	[VORHANDEN / IN PLANUNG / NICHT GEGEBEN – ANGEBEN]

Ausstattung (vorgeschlagene Mindestausstattung): - Absperrung von Warte- und Testbereichen. - Ausreichende Lüftungsmöglichkeit (z. B. Fensterlüftung oder technische Lüftung). - Desinfektionsmittel, Schutzausrüstung (Masken, Handschuhe, Kittel). - Kühlschrank für Testmaterialien. - EDV-fähige Arbeitsplätze zur Dokumentation.

3.2 Testverfahren (Vorschlag zur Prüfung)

Die Teststation plant den Einsatz folgender Verfahren (je nach Verfügbarkeit und behördlicher Freigabe):

- **Antigen-Schnelltests** (Point-of-Care-Testung, sofern zugelassen und vom Gesundheitsamt anerkannt).
- **Serologische Tests** (ELISA zur Antikörperbestimmung, ggf. als Pool- oder Einzeltest).
- **PCR-Tests** (molekularbiologische Untersuchung; ggf. in Kooperation mit einem zertifizierten Labor).

Laborkooperation: Eine Zusammenarbeit mit dem Labor **[NAME DES LABS, GGF. EINSETZEN]** ist vorgesehen. Der Transport von Proben erfolgt gemäß der geltenden Transportvorschriften für Infektionsmaterialien. Ein entsprechendes Kooperationsdokument liegt ggf. bei (siehe Anlagen).

3.3 Personalplanung (Beispielhafte Skizze)

Funktion	Anzahl	Qualifikation (Vorschlag)
Stationsleitung / Koordinator	[X]	Medizinische Fachkraft / Pflegefachkraft mit Leitungserfahrung
Testpersonal	[X]	Medizinisch-technisches Personal, ggf. Schulung in Abstrichtechnik
Empfang / Dokumentation	[X]	Verwaltungspersonal, ggf. Schulung zum Datenschutz

Schulungen: Das Personal sollte geschult sein in: - Durchführung der geplanten Testverfahren. - Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz. - Umgang mit personenbezogenen Daten (DSGVO). - Meldewesen und Dokumentation.

3.4 Öffnungszeiten (Vorschlag)

Tag	Vorgeschlagene Zeiten
Montag – Freitag	[XX:XX – XX:XX Uhr]
Samstag	[XX:XX – XX:XX Uhr / Geschlossen]
Sonn- & Feiertage	[XX:XX – XX:XX Uhr / Geschlossen]

Anpassungen je nach Bedarf und Personalverfügbarkeit sind vorbehalten.

3.5 Qualitätssicherung (Empfohlene Struktur)

- **Dokumentation:** Jede Testung wird in einem Testprotokoll erfasst (Datum, Uhrzeit, Testperson, Testverfahren, Ergebnis, Unterschrift). Die Daten werden mindestens [X] Monate/Jahre aufbewahrt (vgl. Melde- und Dokumentationspflichten).
 - **Hygieneplan:** Ein Hygieneplan gemäß den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes wird erstellt und regelmäßig überprüft.
 - **Fehlermanagement:** Bei Fehlfunktionen von Tests oder Verdacht auf Fehlbefunde wird ein Eskalationsverfahren eingesetzt (z. B. Wiederholungstest, Laborüberweisung, Meldung an das Gesundheitsamt).
 - **Regelmäßige Audits:** Interne Überprüfungen der Abläufe sind vorgesehen (z. B. monatlich/vierteljährlich).
-

4. Rechtliche Erklärungen (Beispieltex te – unverbindlich)

4.1 Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)

Die Teststation wird ihre Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) sowie den geltenden CoronaTestV-Regelungen (sofern anwendbar auf Hantavirus-Testungen, ggf. abzuwandeln) organisieren. Zu prüfen wäre die Zuordnung der Hantavirus-Testung unter die jeweiligen Melde- und Schutzvorschriften des IfSG.

4.2 Datenschutz (DSGVO)

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Betroffene werden vor der Testung über Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung informiert (Datenschutzerklärung liegt bei, siehe Anlagen).

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen (Entwurf): - Pseudonymisierung/Testierung der Testergebnisse. - Zugangsbeschränkung zu personenbezogenen Daten. - Regelmäßige Schulung des Personals zum Datenschutz.

4.3 Melde- und Dokumentationspflichten

Gemäß den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes werden positive Testergebnisse unverzüglich an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die Dokumentation erfolgt lückenlos und revisionssicher.

Hinweis: Die konkreten Meldepflichten für Hantavirus-Infektionen sind mit dem Gesundheitsamt vor Betriebsaufnahme abzustimmen.

5. Anlagenverzeichnis (Vorschlag)

Folgende Unterlagen könnten dem Antrag beigelegt werden (bitte auf Vollständigkeit prüfen):

Nr.	Bezeichnung der Anlage
1	Lageplan des Standorts
2	Grundriss der Räumlichkeiten
3	Hygienekonzept (Entwurf)
4	Nachweis über Qualifikation des Personals (Lebensläufe, Zeugnisse)
5	Kooperationsvereinbarung mit dem Labor (sofern vorhanden)
6	Konzept zur Abfallentsorgung
7	Datenschutzkonzept / Datenschutzerklärung
8	Nachweis über Haftpflichtversicherung
9	Gewerbeanmeldung / GmbH-Vertrag (sofern zutreffend)
10	Konzept zur Meldung positiver Fälle an das Gesundheitsamt

6. Praxistipps – Anpassungshinweise für den Antragsteller

Was sollte unbedingt vor Einreichung geprüft werden?

1. **Kontakt zum Gesundheitsamt aufnehmen:** Bevor der Antrag eingereicht wird, empfiehlt sich ein Vorgespräch mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Viele Ämter haben eigene Antragsformulare oder Checklisten, die zu verwenden sind.
2. **Aktuelle Rechtslage prüfen:** Hantavirus ist eine meldepflichtige Krankheit gemäß IfSG. Zu klären ist, ob eine Teststation überhaupt eine behördliche Anerkennung benötigt oder ob eine ärztliche Einzelleistung ausreicht.
3. **Anforderungen des Bundeslandes beachten:** Jedes Bundesland hat ggf. eigene Regelungen für Teststationen (z. B. Corona-TestVO, Sonderverordnungen). Zu prüfen wäre, ob entsprechende Vorschriften analog auf Hantavirus-Testungen angewendet werden.
4. **Labor-Kooperation vorab sichern:** Ein Kooperationsvertrag mit einem akkreditierten Labor sollte vor Antragstellung vorliegen, da die Testauswertung meist nicht vor Ort erfolgen kann.

Typische Fehler, die vermieden werden sollten

- Unvollständige Angaben zum Personal oder fehlende Nachweise über Qualifikationen.
- Fehlendes Hygienekonzept oder unzureichende Beschreibung der Abfallentsorgung.
- Vergessene Datenschutzdokumentation.
- Keine Angabe zur Meldeprozedur bei positiven Fällen.
- Fehlender Hinweis auf die Versicherungslage.

Empfohlene nächste Schritte

- Inhaltliche Abstimmung mit einem Fachanwalt für Medizinrecht.
- Prüfung der Förderfähigkeit durch öffentliche Zuschussprogramme.
- Aufbau einer QM-Dokumentation (Qualitätsmanagement).
- Beantragung einer eindeutigen Betriebsnummer / Teststellen-ID beim Gesundheitsamt.

Diese Vorlage wurde als unverbindliche Arbeitsskizze erstellt und ist vor Verwendung an die spezifischen Gegebenheiten anzupassen sowie fachlich prüfen zu lassen.

WICHTIGER HINWEIS – REINE SKIZZE

Dieses Dokument ist eine unverbindliche Arbeitsskizze / Vorlage und dient ausschliesslich als grobe Orientierung. Es stellt keine rechtliche, steuerliche oder behördliche Beratung dar. Es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Erfolg. Die tatsächliche Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Anträge muss in jedem Fall ein Fachanwalt und/oder das zuständige Gesundheitsamt / die zuständigen Behörden konsultiert werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Hygienekonzept – Hantavirus-Teststation

Entwurf / Skizze

Deckblatt

Feld	Eintrag
Name der Teststation	[NAME DER TESTSTATION]
Anschrift	[STRASSE NR], [PLZ ORT]
Verantwortliche Person	[VERANTWORTLICHE PERSON]
Telefon / E-Mail	[TELEFONNUMMER] / [E-MAIL-ADRESSE]
Gültigkeitsbereich	[STANDORT/GEBAUDE/RAEUME]
Version	[VERSIONSNUMMER]
Datum	[DATUM]
Nächste Überprüfung	[DATUM DER NÄCHSTEN REVISION]

1. Ziel und Zweck

Dieses Hygienekonzept dient als beispielhafte Rahmenskizze für den Betrieb einer Hantavirus-Teststation. Ziel ist es, potenzielle Infektionsgefahren für Patienten, Besucher und Mitarbeitende zu minimieren.

Dieses Konzept soll folgende Aspekte grob adressieren:

- Schutz des Personals vor Exposition gegenüber potenziell infektiösen Materialien
- Sichere Probenahme, Lagerung und Transport von Blut- bzw. Speichelproben
- Aufrechterhaltung hygienischer Standards in allen Arbeitsbereichen
- Einhaltung grundlegender Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der Biosicherheitsverordnung (vgl. BioStoffV)

Hinweis: Es handelt sich um eine Muster-Skizze. Für einen rechtsverbindlichen Betrieb muss ein spezialisierter Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin oder ein approbierter Betriebsarzt konsultiert werden.

2. Räumliche Voraussetzungen

2.1 Zonierung (Vorschlag zur Anpassung)

Eine Teststation könnte sich grob in folgende Bereiche gliedern lassen:

Zone	Beschreibung	Empfohlene Trennung
Wartebereich (Unrein)	Patientenaufenthalt vor der Testung	Sitzgelegenheiten mit Abstand, ggf. Bodenmarkierung
Testbereich (Halbrein)	Durchführung der Probenentnahme	Klärung mit dem zuständigen Gesundheitsamt empfohlen
Nebenraum (Rein)	Pausen, Verwaltung, Dokumentation	Physische Trennung vom Testbereich

Zu prüfen wäre: Ob die konkrete Zonierung an die lokalen Vorgaben des [NAME DES GESUNDHEITSAMTS] angepasst werden muss.

2.2 Flächenanforderungen (Platzhalter)

Bereich	Mindestfläche (ca.)
Wartebereich	[XX] qm
Testbereich	[XX] qm
Nebenraum / Pausenbereich	[XX] qm
Sanitärbereich	[XX] qm
Gesamtfläche	[XX] qm

Anmerkung: Die Flächen sind individuell an den Patientenaufkommen und die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. Es gibt keine bundeseinheitliche Mindestflächenvorschrift.

2.3 Ausstattung

- Waschbecken mit kontaktlosem oder sensor-gesteuertem Wasserhahn
- Desinfektionsmittelspender (Hand- und Flächeninfektion)
- Schutzbekleidung (Mund-Nasen-Schutz, Einweghandschuhe, Schutzkittel)
- Abfallbehälter (Restmüll und infektiöser Abfall)

- Unterlage / Schutzfolie fuer den Untersuchungstisch
- Tresor oder verschliessbarer Kuehlschrank fuer Probenlagerung

3. Lueftungs- und Klimakonzept

3.1 Anforderungen an die Lueftung

Eine ausreichende Belueftung der Testraeume ist empfohlen. Moegliche Ansaetze koennen sein:

- Natuerliche Querlueftung durch Oeffnen der Fenster zwischen den Testungen
- Mechanische Abluft im Testbereich (sofern vorhanden)
- Verzicht auf Umluftlueftung im Probenahmebereich (falls zutreffend)

Zu pruefen waere: Ob der Standort spezifische Anforderungen an die Lueftung gem. TRBA 250 oder oertlichen Vorschriften erfuellt.

3.2 Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Parameter	Empfohlener Bereich
Raumtemperatur	ca. 20–22 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	ca. 40–60 %

Eine konstante Temperatur ist insbesondere fuer die Probenstabilitaet waehrend der kurzfristigen Lagerung von Bedeutung.

4. Personalhygiene

4.1 Schutzkleidung

Im Testbereich koennte folgende Schutzkleidung empfohlen werden:

Situation	Empfohlene Schutzausstattung
Probenahme (Blut / Kapillarblut)	Einweghandschuhe, Mund-Nasen-Schutz, ggf. Schutzbrille
Probenahme (Speichel / Gurgelloesung)	Einweghandschuhe, Mund-Nasen-Schutz
Reinigungsarbeiten	Einweghandschuhe, ggf. Schutzschuerze
Patientenkontakt (allgemein)	Mund-Nasen-Schutz

4.2 Haendehygiene

Grundsaeztlich koennten folgende Regelungen gelten:

- Haendedesinfektion vor und nach jedem Patientenkontakt
- Haendedesinfektion nach Handschuhentfernung
- Haendewaschen (mind. 20–30 Sek.) bei sichtbarer Verschmutzung

- Verwendung eines viruziden Haendedesinfektionsmittels (vgl. VAH-Liste / RKI-Liste)

4.3 Verhaltensregeln

- Essen und Trinken im Testbereich ist grundsätzlich zu vermeiden
- Proben nur mit Handschuhen und unter sterilen Bedingungen handhaben
- Verwertung von Proben ausschliesslich im dafür vorgesehenen Bereich
- Persönliche Gegenstände (Handys, Schmuck) sollten im Testbereich minimiert werden

4.4 Gesundheitsstatus des Personals

Mitarbeitende sollten:

- bei akuten Atemwegserkrankungen oder Fieber nicht im Testbereich tätig werden
- regelmässig über Möglichkeiten der Gesundheitsvorsorge informiert werden
- über Unfall- und Expositionsmeldungen beim Arbeitgeber unterrichtet sein

Anmerkung: Eine gesetzliche Vorschrift für regelmässige Gesundheitsuntersuchungen speziell für Hantavirus-Teststationen ist dem Autor nicht bekannt. Klärung mit Betriebsarzt empfohlen.

5. Reinigung und Desinfektion

5.1 Reinigungspläne (Beispiel-Vorlage)

Frequenz	Tätigkeit
Nach jeder Testung	Desinfektion der Untersuchungsunterlage / Arbeitsfläche
Täglich	Flächendesinfektion aller Arbeitsflächen, Türgriffe, Spender
Wöchentlich	Grundreinigung des Testraums, Prüfung der Bestände
Nach Bedarf	Sofortige Desinfektion bei Verunreinigung mit Blut oder Körperflüssigkeiten

5.2 Zu verwendende Desinfektionsmittel

- Flächendesinfektionsmittel mit viruzider Wirksamkeit (z. B. peroxygehaltige Präparate oder alkoholische Lösungen)
- Haendedesinfektionsmittel gem. RKI-Liste bzw. VAH-Liste

Wichtig: Die genaue Auswahl hängt von den zugelassenen Präparaten und den Empfehlungen des [NAME DES GESUNDHEITSAMTS] ab.

5.3 Flächendesinfektion

- Einwirkzeit laut Herstellerangabe beachten (i. d. R. 1–5 Min.)
 - Einmalige Tücher verwenden, kein Wiederverwenden von Desinfektionstüchern
 - Kontaktflächen (Stifte, Klemmbretter) ebenfalls desinfizieren
-

6. Abfallentsorgung

6.1 Trennung infektiöser / nicht-infektiöser Abfälle

Abfallkategorie	Beispiele	Entsorgung
Infektiöser Abfall	Handschuhe, Tupfer, Testmaterialien, Mund-Nasen-Schutz	Gelber Abfallbehälter mit Deckel, Entsorgung über lizenzierter Entsorgungsbetrieb
Restmüll	Papier, Verpackungen ohne Blutkontakt	Graue/ Schwarze Tonne
Scharfliche Abfälle	Nadeln, Lanzetten	Entsorgung in Nadel-Box / Kanülenbehälter

6.2 Entsorgungswege

- Infektiöse Abfälle gemäss den Vorgaben der AVV (Altfahrzeugverordnung) bzw. Klärung mit dem Entsorgungsunternehmen
- Kanülenbehälter nach Füllstand an zugelassenen Entsorgungsdienstleister übergeben
- Dokumentation der Abfallübergabe empfohlen

Zu prüfen wäre: Welche lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung im Gesundheitswesen gelten.

7. Probenahme und Probenhandling

7.1 Sichere Entnahme

- Einweghandschuhe tragen vor jeder Probenahme
- Sterile Einmalmaterialien verwenden
- Minimierung von Aerosolbildung (vorsichtiges Arbeiten)
- Patientenidentifikation vor Entnahme verifizieren

7.2 Transport und Lagerung

Aspekt	Empfohlene Vorgehensweise
Kurzfristige Lagerung	Proben im Kühlschrank bei ca. 2–8 °C
Transport zum Labor	In verschlossenen, ggf. gepolsterten Transportbehältern
Kennzeichnung	Doppelseitige Beschriftung mit Patienten-ID und Datum
Dokumentation	Probenübernahme-Protokoll mit Unterschrift

7.3 Dokumentation

- Probenbegleitschein mit Patientendaten (anonymisiert oder pseudonymisiert je nach Anforderung)
 - Lagerungstemperaturen protokollieren
 - Chain-of-Custody-Dokumentation bei Bedarf
-

8. Dokumentation und Ueberwachung

8.1 Kontrollen und Protokolle

Moegliche Protokolle koennen umfassen:

- Temperaturprotokoll (Lueftung, Kuehlung)
- Reinigungs- und Desinfektionsnachweis
- Probenuebernahme- und Versandprotokoll
- Expositions- und Zwischenfallprotokoll

8.2 Schulungsnachweise

- Einschulung aller Mitarbeitenden zum Hygienekonzept bei Dienstantritt
- Jaehrliche Auffrischungsschulung empfohlen
- Unterschriftenliste als Nachweis fuehren

8.3 Massnahmen bei Verstoessen

- Sofortige Unterbrechung der Taetigkeit bei schwerwiegenden Verstoessen
- Dokumentation des Vorfalls
- Wiedereinschulung des betroffenen Personals
- Klaerung mit dem Arbeitgeber / der Leitung

9. Praxistipps – Was individuell anzupassen ist

Diese Skizze ist als Ausgangspunkt gedacht. Folgende Aspekte sollten unbedingt individuell geprueft und ergaenzt werden:

Aspekt	Empfohlene Aktion
Rechtliche Grundlagen	Abstimmung mit dem [NAME DES GESUNDHEITSAMTS] sowie Klaerung der Zustaendigkeiten nach Landesrecht
Risikogruppe Hantavirus	Pruefung der BioStoffV, Anhang III – Hantaviren koennen je nach Virustyp unterschiedlich eingestuft sein
Betriebsarzt	Einbindung eines Betriebsarztes fuer Arbeitsschutz-Massnahmen
Laborkooperation	Vereinbarung mit einem akkreditierten Labor zur Probenanalyse und zum Transport
Versicherung	Pruefung der Betriebshaftpflichtversicherung auf Deckung fuer Teststationen
Datenschutz	Hinweis auf DSGVO-konforme Dokumentation und Probenhandling
Notfallkonzept	Ergaenzung durch einen Notfallplan (Nadelstichverletzung, Kontamination)

Abschliessender Hinweis: Diese Vorlage erhebt keinen Anspruch auf Vollstaendigkeit. Die tatsaechlichen Anforderungen koennen je nach Bundesland, Standort und konkretem Betriebsmodell erheblich variieren. Eine Freigabe durch

das zuständige Gesundheitsamt oder einen Fachanwalt für Medizinrecht wird ausdrücklich empfohlen.

Erstellt als Entwurf / Skizze – ohne Gewähr

WICHTIGER HINWEIS – REINE SKIZZE Dieses Dokument ist eine unverbindliche Arbeitsskizze / Vorlage und dient ausschließlich als grobe Orientierung. Es stellt keine rechtliche, steuerliche oder behördliche Beratung dar. Es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Erfolg. Die tatsächliche Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Anträge muss in jedem Fall ein Fachanwalt und/oder das zuständige Gesundheitsamt / die zuständigen Behörden konsultiert werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Risikoanalyse – Betrieb einer Hantavirus-Teststation

Entwurf / Beispiel-Vorlage

1. Deckblatt

Feld	Angabe
Titel	Risikoanalyse – Betrieb der Hantavirus-Teststation
Name der Teststation	[NAME DER TESTSTATION]
Anschrift	[STRASSE NR], [PLZ ORT]
Verantwortlicher	[NAME DES VERANTWORTLICHEN / BETRIEBSINHABERS]
Telefon / E-Mail	[TELEFONNUMMER] / [E-MAIL-ADRESSE]
Version	1.0 (Entwurf)
Datum	[DATUM]
Nächste Überprüfung	[DATUM DER NÄCHSTEN ÜBERPRÜFUNG]
Geltungsbereich	Betrieb der Teststation, Laborprozesse, Personal, Kundenkontakt, Datenverarbeitung

2. Zweck und Anwendungsbereich

Dieses Dokument stellt eine **beispielhafte Skizze** einer Risikoanalyse für den Betrieb einer Hantavirus-Teststation dar. Es kann als Ausgangsbasis für eine individuelle Anpassung genutzt werden.

Vorgesehener Anwendungsbereich: - Identifikation und Bewertung potenzieller Risiken im stationären Testbetrieb - Grundlage für betriebliche Entscheidungen und

Maßnahmenplanung - Dokumentation für interne Prozesse und mögliche Behördenanfragen

Hinweis: Je nach Bundesland, Testverfahren und Unternehmensform können weitere Risiken hinzukommen oder einzelne Punkte entfallen. Eine anlassbezogene Aktualisierung ist empfohlen.

3. Methodik

Die Risikobewertung erfolgt auf Basis einer **Risikomatrix**, die sich aus der Multiplikation von zwei Faktoren ergibt:

Bewertungsskalen (Vorschlag zur Anpassung)

Skala Eintrittswahrscheinlichkeit (W)

1	Sehr unwahrscheinlich (einmalig / kaum vorstellbar)
2	Unwahrscheinlich (kann vorkommen, aber selten)
3	Möglich (wiederholt denkbar)
4	Wahrscheinlich (regelmäßig zu erwarten)
5	Sehr wahrscheinlich (nahezu sicher)

Skala Schadensausmaß (S)

1	Geringfügig (keine relevante Auswirkung)
2	Gering (leichte Beeinträchtigung, intern lösbar)
3	Moderat (deutliche Auswirkung, externe Hilfe nötig)
4	Erheblich (schwerer Schaden, Imageschaden möglich)
5	Katastrophal (Existenzbedrohung, schwere Rechtsfolgen)

Risikoprioritätszahl (RPZ) = W x S

RPZ	Risikoklasse	Handlungsempfehlung
1 – 4	Gering	Akzeptabel, ggf. Beobachtung
5 – 9	Moderat	Präventive Maßnahmen empfohlen
10 – 16	Hoch	Sofortige Maßnahmen erforderlich
17 – 25	Kritisch	Unverzügliche Handlung, Eskalation

4. Identifikation der Gefährdungen

Die folgende Gliederung stellt einen **Vorschlag zur Anpassung** dar. Zu prüfen wäre, ob weitere risikorelevante Bereiche für den individuellen Betrieb hinzugefügt werden müssen.

4.1 Biologische Gefährdungen

- **Infektionsrisiko für Mitarbeiter:** Eigeninfektion durch Kontakt mit potenziell infektiösem Probenmaterial (Blut, Serum)
- **Kreuzkontamination:** Verunreinigung zwischen Proben, Verfälschung von Ergebnissen
- **Fehlhandhabung infektiöser Materialien:** Unsachgemäße Lagerung, Transport oder Entsorgung

4.2 Betriebliche Gefährdungen

- **Personalengpässe:** Krankheitsausfall, Schwierigkeiten bei der Rekrutierung qualifizierten Personals
- **Technische Ausfälle:** Ausfall von Testgeräten, Kühlung, IT-Systemen
- **Lieferkettenprobleme:** Verzögerungen oder Ausfälle bei Testmaterialien, Verbrauchsmitteln

4.3 Rechtliche / Regulatorische Gefährdungen

- **Änderungen der Gesetzeslage:** Neue TestV-Regelungen, IfSG-Novelles, Meldepflichten
- **Nichtgenehmigung:** Ablehnung oder Widerruf der behördlichen Zulassung
- **Datenschutzverstöße:** Verstoß gegen DSGVO bei der Verarbeitung personenbezogener Gesundheitsdaten
- **Meldepflichtverletzungen:** Nicht- oder Falschmeldung nach IfSG

4.4 Finanzielle Gefährdungen

- **Insolvenzrisiko:** Dauerhaft negative Ertragslage
- **Kostensteigerungen:** Preisanstieg bei Reagenzien, Personal, Miete
- **Mangelnde Nachfrage:** Saisonale Schwankungen, sinkende Testbereitschaft
- **Nicht-Vergütung:** Ablehnung der Kostenübernahme durch Kostenträger (z. B. Krankenkassen, Auftraggeber)

4.5 Reputationsrisiken

- **Falsch-negative Ergebnisse:** Infizierte Personen erhalten fälschlich negatives Testergebnis
- **Datenschutzvorfälle:** Medienwirksame Datenlecks
- **Öffentliche Wahrnehmung:** Negative Berichterstattung über die Teststation

5. Risikobewertung (Risikomatrix)

Nr.	Gefährdung	Kategorie	W	S	RPZ	Klasse
1	Infektionsrisiko für Mitarbeiter	Biologisch	2	4	8	Moderat
2	Kreuzkontamination	Biologisch	2	5	10	Hoch
3	Fehlhandhabung infektiöser Materialien	Biologisch	2	4	8	Moderat
4	Personalengpässe	Betrieblich	3	3	9	Moderat
5	Technische Ausfälle	Betrieblich	3	4	12	Hoch

Nr.	Gefährdung	Kategorie	W	S	RPZ	Klasse
6	Lieferkettenprobleme	Betrieblich	3	3	9	Moderat
7	Änderungen der Gesetzeslage	Rechtlich	3	4	12	Hoch
8	Nichtgenehmigung	Rechtlich	2	5	10	Hoch
9	Datenschutzverstöße	Rechtlich	2	5	10	Hoch
10	Meldepflichtverletzungen	Rechtlich	2	4	8	Moderat
11	Insolvenzrisiko	Finanziell	2	5	10	Hoch
12	Kostensteigerungen	Finanziell	4	3	12	Hoch
13	Mangelnde Nachfrage	Finanziell	3	4	12	Hoch
14	Nicht-Vergütung	Finanziell	3	4	12	Hoch
15	Falsch-negative Ergebnisse	Reputation	2	5	10	Hoch
16	Datenschutzvorfälle	Reputation	2	5	10	Hoch
17	Öffentliche Wahrnehmung	Reputation	3	4	12	Hoch

Hinweis: Die Bewertungen sind als grobe Schätzungen zu verstehen und sollten anhand der individuellen Betriebslage angepasst werden.

6. Maßnahmenkatalog

Nr.	Gefährdung	Präventive Maßnahme (Vorschlag)	Reaktive Maßnahme bei Eintritt	Verantwortlich	Frist
1	Infektionsrisiko	Schulung zu Arbeitsschutz, Bereitstellung von Schutzausrüstung, Impfstatus-Check	Meldung an Berufsgenossenschaft, Quarantäneprotokoll, Ersatzpersonal einplanen	[PERSONALVERANTWORTLICHER]	Laufend
2	Kreuzkontamination	Etablierung von SOPs, Einweg-Material, Arbeitsplatzhygiene	Sofortige Stilllegung betroffener Proben, Neutestung, Dokumentation	[LABORLEITUNG]	Sofort
3	Fehlhandhabung	Regelmäßige Schulungen, Entsorgungskonzept, Transportprotokolle	Meldung an zuständiges Gesundheitsamt, Protokollierung, Schulungsnachweis	[QUALITÄTSMANAGEMENT]	24h
4	Personalengpässe	Cross-Training,	Kurzfristige	[PERSONALVERANTWORTLICHER]	Sofort

N r.	Gefährdung	Präventive Maßnahme (Vorschlag)	Reaktive Maßnahme bei Eintritt	Verantwortlich	Frist
	se	Pool an Aushilfskräften, Schichtplanung mit Puffer	Personalanfrage, reduzierter Betrieb, externe Dienstleister	WORTLICHER]	
5	Technische Ausfälle	Wartungsverträ ge, Ersatzgeräte vorhalten, IT- Backup	Hersteller- Support kontaktieren, Ausweichstandor t prüfen, Ersatz beschaffen	[TECHNISCHER LEITER]	4h
6	Lieferkettenpro bleme	Mehrere Lieferanten, Sicherheitsbesta nd, Lieferantenmon itoring	Alternativlieferan ten aktivieren, Bestandsreduktio n prüfen, Kundeninformati on	[EINKAUF]	24h
7	Gesetzesänderu ngen	Monitoring via Fachverband, regelmäßige Rechtsberatung, Newsletter- Abos	Juristische Prüfung, Anpassung der Prozesse, ggf. Beanstandungsm anagement	[GESCHÄFTSFÜHRUN G]	14 Tage
8	Nichtgenehmig ung	Frühzeitige Behördenkomm unikation, Vollständigkeit der Anträge, Fachanwalt einbeziehen	Widerspruch einlegen, Anpassung der Antragsunterlage n, alternative Standorte prüfen	[GESCHÄFTSFÜHRUN G]	Sofort
9	Datenschutzver stöße	DSGVO- konforme Prozesse, Zugriffskontroll en, Schulung, TOM	Meldung an DSB und betroffene Personen, Schadensminimie rung, Dokumentation	[DATENSCHUTZBEAU FTRAGTER]	72h
1 0	Meldepflichtver letzungen	Klare Meldeprozesse, IfSG-Schulung, Checklisten	Nachträgliche Meldung, Kontaktaufnahm e mit Gesundheitsamt, Prozessanpassun g	[LABORLEITUNG]	24h

Nr.	Gefährdung	Präventive Maßnahme (Vorschlag)	Reaktive Maßnahme bei Eintritt	Verantwortlich	Frist
1 1	Insolvenzrisiko	Regelmäßige Finanzplanung, Liquiditätsreserve, Kostencontrolling	Konsultation Steuerberater, Sanierungskonzept, ggf. Insolvenzberatung	[GESCHÄFTSFÜHRUNG]	Sofort
1 2	Kostensteigerungen	Lieferantenvergleiche, Mengenrabatte, Vertragsmanagement	Preis Anpassung prüfen, Kostensenkungspotenziale identifizieren, Budgetanpassung	[GESCHÄFTSFÜHRUNG]	Monatlich
1 3	Mangelnde Nachfrage	Marketingmaßnahmen, Kooperationen, saisonale Anpassung	Kapazitätsanpassung, flexible Öffnungszeiten, zusätzliche Dienstleistungen	[MARKETING / GF]	4 Wochen
1 4	Nicht-Vergütung	Vorabklärung beim Kostenträger, Rechnungsprüfung, Mahnwesen	Widerspruch einlegen, Rechtsberatung, ggf. Honorarvereinbarung mit Patient	[BUCHHALTUNG / GF]	14 Tage
1 5	Falsch-negative Ergebnisse	Qualitätskontrollen, Gerätevalidierung, Mitarbeiterschulung	Rückrufaktion, Meldung an Gesundheitsamt, Patientenbenachrichtigung	[LABORLEITUNG]	Sofort
1 6	Datenschutzvorfälle	Verschlüsselung, Zugriffsprotokolle, Awareness-Training	Incident-Response-Plan aktivieren, DSB-Meldung, Forensik	[DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER]	24h
1 7	Öffentliche Wahrnehmung	Transparente Kommunikation, Qualitätszertifizierung, Social-Media-Monitoring	Pressestatement, Klärung der Faktenlage, ggf. externe Kommunikationsberatung	[GESCHÄFTSFÜHRUNG]	24h

7. Monitoring und Überprüfung

Eine empfohlene Struktur für die regelmäßige Aktualisierung kann wie folgt gegliedert werden:

Ereignis	Handlung	Verantwortlich
Regelmäßig (mindestens halbjährlich)	Formelle Überprüfung der gesamten Risikoanalyse	[GESCHÄFTSFÜHRUNG / QM]
Bei Vorfällen	Sofortige, anlassbezogene Aktualisierung	[QUALITÄTSMANAGEMENT]
Bei Gesetzesänderungen	Anpassung der relevanten Risiken und Maßnahmen	[RECHTSABTEILUNG / EXTERNE BERATUNG]
Bei Betriebserweiterung	Erweiterung der Risikoanalyse um neue Bereiche	[GESCHÄFTSFÜHRUNG]
Bei Personalknappheit	Überprüfung betrieblicher Risiken	[PERSONALVERANTWORTLICHER]

8. Praxistipps – Was sollten Sie anpassen oder prüfen lassen?

Folgende Punkte sind bei der Übernahme dieser Skizze zu beachten:

1. **Individualisierung unbedingt erforderlich:** Passen Sie alle Platzhalter ([...]) an Ihre tatsächlichen betrieblichen Gegebenheiten an. Eine rein generische Risikoanalyse wird den Anforderungen der Behörden in der Regel nicht genügen.
2. **Rechtliche Prüfung empfohlen:** Lassen Sie die endgültige Fassung durch einen auf Medizinrecht / Arbeitsrecht spezialisierten Fachanwalt prüfen – insbesondere die Bewertung rechtlicher Risiken und die Angemessenheit der Maßnahmen.
3. **Anpassung der Risikobewertung:** Die in der Matrix verwendeten Werte (Wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß) sind beispielhaft und sollten auf Basis der konkreten lokalen und betrieblichen Gegebenheiten neu bewertet werden.
4. **Datenschutz berücksichtigen:** Eine separate Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) gemäß Art. 35 DSGVO ist für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten in der Regel zwingend erforderlich. Diese Risikoanalyse ersetzt keine DSFA.
5. **Regelmäßige Aktualisierung:** Risiken ändern sich mit dem Betriebskontext. Eine statische Risikoanalyse verliert schnell ihre Aussagekraft. Planen Sie feste Review-Termine ein.

6. **Dokumentation und Nachweis:** Alle Überprüfungen, Änderungen und Schulungen sollten dokumentiert und revisionssicher abgelegt werden. Dies erleichtert Nachweise gegenüber Behörden und Versicherern.
7. **Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt:** Klären Sie frühzeitig, welche Anforderungen das zuständige Gesundheitsamt an eine Risikoanalyse stellt. Die Erwartungen können bundeslandspezifisch variieren.
8. **Verknüpfung mit dem Qualitätsmanagement:** Die Risikoanalyse sollte in ein übergeordnetes QM-System eingebettet werden und mit anderen Prozessen (Schulungen, Audits, Kundenbeschwerden) verknüpft sein.

Vorlage erstellt am: [DATUM] / Nächste Revision: [DATUM] / Verantwortlich: [NAME]

WICHTIGER HINWEIS – REINE SKIZZE Dieses Dokument ist eine unverbindliche Arbeitsskizze / Vorlage und dient ausschließlich als grobe Orientierung. Es stellt keine rechtliche, steuerliche oder behördliche Beratung dar. Es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Erfolg. Die tatsächliche Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Anträge muss in jedem Fall ein Fachanwalt und/oder das zuständige Gesundheitsamt / die zuständigen Behörden konsultiert werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

MITGLIEDSCHAFTSVERTRAG / COMMUNITY-VERTRAG

Hantavirus-Teststation – Entwurf / Skizze

Vertrag Nr.: [MITGLIEDSNUMMER]

Datum: [DATUM]

Ausgestellt am Standort: [PLZ ORT]

Vertragsparteien

(1) Betreiber / Verein / Gemeinschaft:

[NAME DES VEREINS/BETREIBERS]

[ANSCHRIFT DES BETREIBERS]

[PLZ ORT]

Vertreten durch: [NAME DES VERTRETUNGSBERECHTIGTEN]

Telefon: [TELEFONNUMMER BETREIBER]

E-Mail: [E-MAIL BETREIBER]

– nachfolgend “Betreiber” genannt –

(2) Mitglied:

[NAME MITGLIED]

[ANSCHRIFT MITGLIED]

[PLZ ORT]

Telefon: **[TELEFONNUMMER MITGLIED]**

E-Mail: **[E-MAIL MITGLIED]**

Geburtsdatum: **[GEBURTSDATUM]**

– nachfolgend “Mitglied” genannt –

Präambel

Der Betreiber betreibt eine Teststation zur Untersuchung auf Hantavirus-Infektionen (nachfolgend “Teststation”). Die Teststation wird als gemeinschaftliches Projekt geführt, bei dem sich Mitglieder zusammenschließen, um gemeinschaftlich Zugang zu Testleistungen, Informationen und Beratungen im Bereich der Hantavirus-Prävention und -Diagnostik zu erhalten.

Das Mitglied möchte der Community beitreten und die angebotenen Leistungen in Anspruch nehmen. Über den genauen Leistungsumfang, die Konditionen und die gegenseitigen Rechte und Pflichten vereinbaren die Parteien den nachfolgenden Vertrag.

Zu prüfen wäre: Ob der Betreiber überhaupt berechtigt ist, medizinische Testleistungen anzubieten. In Deutschland unterliegt die Durchführung von Laboruntersuchungen dem deutschen Arzneimittelgesetz (AMG) und dem Medizinproduktegesetz. Eine Abklärung mit dem zuständigen Gesundheitsamt **[NAME DES GESUNDHEITSAMTS]** sowie einem Fachanwalt für Medizinrecht wird dringend empfohlen.

§ 1 – Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Vertrags gelten folgende Definitionen als vereinbart (vorbehaltlich rechtlicher Prüfung):

1.1 **“Mitglied”** bezeichnet die unter Ziffer (2) genannte Person, die diesen Vertrag schließt und Mitglied der Community wird.

1.2 **“Teststation”** bezeichnet die Einrichtung des Betreibers zur Durchführung von **[SCHNELLTESTS / LABORABNAHMEN / ABSTRICHE – BITTE KONKRETISIEREN]** im Zusammenhang mit Hantavirus-Infektionen.

1.3 **“Leistungen”** bezeichnet die im jeweiligen Mitgliedschaftsmodell vereinbarten Dienstleistungen (z.B. Testungen, Beratungen, Informationen).

1.4 **“Testergebnis”** bezeichnet das Ergebnis der durchgeführten Untersuchung. Es handelt sich hierbei um ein vorläufiges bzw. diagnostisches Ergebnis, das keinesfalls eine ärztliche Diagnose ersetzt.

1.5 **“Beitragszeitraum”** bezeichnet den Zeitraum, für den der Mitgliedsbeitrag entrichtet wird (monatlich oder jährlich).

§ 2 – Mitgliedschaftsarten und Leistungen

2.1 Der Betreiber bietet verschiedene Mitgliedschaftsmodelle an. Das Mitglied wählt folgendes Modell (bitte ankreuzen):

Mitgliedschaftsmodell	Leistungsumfang (Vorschlag)
Basis	☒ monatlich / ☐ jährlich – [ANZAHL] Tests pro Monat – Zugang zu Informationsmaterial – E-Mail-Benachrichtigung bei Ergebnis
Premium	☒ monatlich / ☐ jährlich – [ANZAHL] Tests pro Monat – Zugang zu Informationsmaterial – Persönliche Beratung (ca. [X] Minuten) – Priorisierte Ergebnismitteilung
Familie	☒ monatlich / ☐ jährlich – [ANZAHL] Tests pro Monat für bis zu [X] Personen im selben Haushalt – Zugang zu Informationsmaterial – Gemeinschaftliche Beratung

2.2 Der genaue Leistungsumfang kann je nach Verfügbarkeit und Kapazität der Teststation angepasst werden. Eine Gewährleistung bestimmter Termine oder Testzeitpunkte besteht nicht.

2.3 Alle Testergebnisse sind vorläufiger Natur und ersetzen keine ärztliche Diagnose. Bei positivem oder unklarem Ergebnis wird empfohlen, einen Arzt aufzusuchen.

Empfohlene Struktur: Die Leistungsbeschreibung sollte vom Betreiber individuell angepasst und konkretisiert werden. Es empfiehlt sich, Leistungen detailliert in einer Anlage zum Vertrag zu beschreiben.

§ 3 – Mitgliedsbeiträge und Zahlungsbedingungen

3.1 **Beitragshöhe:** Das Mitglied zahlt für das gewählte Mitgliedschaftsmodell folgenden Beitrag:

Modell	monatlich	jährlich
Basis	[BEITRAG BASIS MONATLICH] EUR	[BEITRAG BASIS JÄHRLICH] EUR

Modell	monatlich	jährlich
Premium	[BEITRAG PREMIUM MONATLICH] EUR	[BEITRAG PREMIUM JÄHRLICH] EUR
Familie	[BEITRAG FAMILIE MONATLICH] EUR	[BEITRAG FAMILIE JÄHRLICH] EUR

3.2 Zahlungsrhythmus: Die Zahlung erfolgt [monatlich / jährlich] im Voraus. Bei jährlicher Zahlung kann ein Rabatt gewährt werden (Vorschlag: [X]%).

3.3 Zahlungsmodalitäten: Zahlung per [Überweisung / Lastschrift / Barzahlung].

3.4 Zahlungsadresse: [IBAN / KONTOINHABER / BANKVERBINDUNG DES BETREIBERS]

3.5 Mahnung und Säumnis: Bei Zahlungsverzug von mehr als [X] Tagen nach Mahnung kann der Betreiber den Zugang zu den Leistungen vorübergehend einschränken. Weitere Verzugsfolgen (Verzugszinsen gem. § 288 BGB) bleiben vorbehalten.

§ 4 – Rechte und Pflichten des Mitglieds

4.1 Das Mitglied ist verpflichtet, dem Betreiber vor der Testung alle für die Durchführung relevanten Informationen wahrheitsgemäß mitzuteilen (z.B. aktuelle Symptome, Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme).

4.2 Das Mitglied hat den fälligen Mitgliedsbeitrag rechtzeitig zu entrichten.

4.3 Das Mitglied hat die auf der Teststation geltenden Hygienevorschriften und Hausordnungen einzuhalten.

4.4 Das Mitglied verpflichtet sich, vertrauliche Informationen über andere Mitglieder sowie über den internen Betrieb der Teststation nicht an Dritte weiterzugeben.

4.5 Das Mitglied hat bei positivem Testergebnis eigenverantwortlich einen Arzt aufzusuchen und die erforderlichen medizinischen Maßnahmen zu ergreifen. Die Teststation ersetzt keine ärztliche Behandlung.

§ 5 – Rechte und Pflichten des Betreibers

5.1 Der Betreiber erbringt die im gewählten Mitgliedschaftsmodell vereinbarten Leistungen nach bestem Wissen und Gewissen.

5.2 Der Betreiber stellt die ordnungsgemäße Durchführung der Testungen unter Berücksichtigung der geltenden Qualitätsstandards sicher (sofern solche Standards für den jeweiligen Testtyp existieren und anwendbar sind).

5.3 Der Betreiber informiert das Mitglied über das Testergebnis auf dem vereinbarten Weg (z.B. persönlich, per E-Mail, per Telefon).

5.4 Der Betreiber verpflichtet sich, personenbezogene Daten des Mitglieds gemäß den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen (DSGVO) zu behandeln.

5.5 Der Betreiber behält sich vor, den Leistungsumfang bei gesetzlichen oder behördlichen Änderungen anzupassen. Das Mitglied wird hierüber unverzüglich informiert.

§ 6 – Datenschutz und Vertraulichkeit

6.1 Der Betreiber verarbeitet personenbezogene Daten des Mitglieds (Name, Adresse, Kontaktdaten, Gesundheitsdaten/Testergebnisse) ausschließlich zum Zweck der Vertragserfüllung und auf Grundlage der datenschutzrechtlichen Einwilligung des Mitglieds bzw. auf Basis anderer Rechtsgrundlagen gem. Art. 6 und 9 DSGVO.

6.2 Gesundheitsdaten gelten als besondere Kategorien personenbezogener Daten und genießen erhöhten Schutz. Der Betreiber verpflichtet sich, diese Daten nur von autorisiertem Personal verarbeiten zu lassen.

6.3 Alle Mitarbeitenden der Teststation unterliegen einer Verschwiegenheitspflicht. Testergebnisse werden nur an das Mitglied selbst – oder im Falle einer gesetzlichen Meldepflicht an die zuständigen Gesundheitsbehörden – weitergegeben.

6.4 Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 15–18 DSGVO.

6.5 Eine vollständige Datenschutzerklärung gem. Art. 13/14 DSGVO ist als Anlage zu diesem Vertrag beigefügt bzw. wird dem Mitglied separat zur Verfügung gestellt.

Zu prüfen wäre: Die datenschutzrechtliche Grundlage für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten muss sorgfältig geprüft werden. Im Zweifelsfall ist eine Datenschutzfolgenabschätzung (DSFA) gem. Art. 35 DSGVO durchzuführen. Unbedingt einen Datenschutzbeauftragten oder eine Datenschutz-Kanzlei einzuschalten.

§ 7 – Haftung und Haftungsbeschränkung

7.1 Der Betreiber haftet für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden, ohne Beschränkung.

7.2 **Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Betreiber nur**, soweit wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit bei der Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen oder beschränkt.

WICHTIG – RECHTLICHE PRÜFUNG ERFORDERLICH: Ob ein Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit bei Gesundheitsleistungen überhaupt wirksam vereinbart werden kann, ist hochgradig zweifelhaft. Eine solche Klausel kann gem. § 307 BGB als unangemessen und damit unwirksam eingestuft werden, insbesondere wenn Verbraucher betroffen sind. Diese Klausel MUSS von einem Fachanwalt geprüft werden.

7.3 Keine Garantie für Testergebnisse: Der Betreiber übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aussagekraft der Testergebnisse. Testergebnisse können falsch positiv, falsch negativ oder unbestimmt ausfallen. Das Mitglied wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Testung keinen Ersatz für eine ärztliche Diagnosestellung darstellt.

7.4 Die Haftung des Betreibers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einem vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverstoß des Betreibers beruhen, bleibt unberührt.

§ 8 – Vertragslaufzeit und Kündigung

8.1 Laufzeit: Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, läuft jedoch mindestens für einen Zeitraum von [12] Monaten ab Vertragsschluss (Mindestlaufzeit).

8.2 Ordentliche Kündigung: Nach Ablauf der Mindestlaufzeit kann der Vertrag von beiden Parteien mit einer Frist von [X – z.B. 1 Monat] zum Monatsende gekündigt werden.

8.3 Kündigungsform: Die Kündigung bedarf der Schriftform (Brief, E-Mail mit qualifiziertem Elektronischen Signature gem. BGB, oder andere nachgewiesene Zugangsform).

8.4 Außerordentliche Kündigung: Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Parteien unbenommen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei:

- Verletzung von Zahlungspflichten trotz Mahnung über mehr als [X] Wochen,
- Verletzung der Verschwiegenheitspflicht oder Datenschutzverstößen,
- Bei Beendigung des Betriebs der Teststation durch den Betreiber.

8.5 Widerrufsrecht bei Fernabsatzgeschäften: Sofern der Vertrag außerhalb von Geschäftsräumen (z.B. online, telefonisch) geschlossen wird, steht dem Mitglied als Verbraucher ein Widerrufsrecht gem. § 355 BGB zu. Eine Widerrufsbelehrung ist als Anlage beizufügen.

§ 9 – Schlussbestimmungen

9.1 Salvatorische Klausel: Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt.

9.2 Gerichtsstand: Ist das Mitglied Kaufmann im Sinne des HGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird [GERICHTSSTAND – STADT] als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Im Übrigen richtet sich der Gerichtsstand nach den gesetzlichen Vorschriften.

9.3 Änderungen: Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses selbst.

9.4 Verbraucherschutz: Sofern das Mitglied Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, gelten die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften unabhängig von den Vereinbarungen in diesem Vertrag.

9.5 Vollständigkeit: Dieser Vertrag enthält die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Anlagen (Vorschläge – bitte ergänzen)

- ☐ Datenschutzerklärung gem. Art. 13/14 DSGVO
 - ☐ Widerrufsbelehrung (falls Fernabsatzgeschäft)
 - ☐ Liste der aktuellen Preise und Leistungen
 - ☐ Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung (sofern erforderlich)
 - ☐ Information über Meldepflichten bei positivem Ergebnis (IfSG)
-

Unterschriften

Hiermit bestätigen beide Parteien, dass sie diesen Vertrag (einschließlich aller Anlagen) gelesen und verstanden haben und mit seinem Inhalt einverstanden sind.

	Betreiber	Mitglied
Ort, Datum	_____, [DATUM]	_____, [DATUM]
Unterschrift	_____	_____
Name in Druckbuchstaben	[NAME VERTRETUNGSBERECHTIGTER]	[NAME MITGLIED]

PRAXISTIPPS – UNBEDINGT BEACHTEN

Dieser Vertragsentwurf ist eine unverbindliche Skizze und bedarf zwingend der Prüfung durch einen Fachanwalt!

1. Fachanwaltliche Prüfung

Diese Vorlage stellt lediglich eine grobe Struktur dar. Bevor der Vertrag tatsächlich verwendet wird, muss er von einem Fachanwalt für Vertragsrecht, Medizinrecht und/oder Gewerblichen Rechtsschutz prüfen und an die konkrete Situation angepasst werden. Besonders kritisch sind die Haftungsklauseln (§ 7) und die Preisgestaltung.

2. AGB-Recht beachten

Werden diese Vertragsbedingungen mehrfach verwendet, können sie als Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) im Sinne des § 305 BGB qualifiziert werden. Dies hat erhebliche Folgen: - Die Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB greift. - Unangemessene Benachteiligungen des Vertragspartners sind unwirksam. - Klauseln, die für den Kunden überraschend sind (§ 305c BGB), unterliegen dem Überraschungselement-Verdikt. - Unbedingt eine AGB-Prüfung durch einen Rechtsanwalt durchführen lassen.

3. Widerrufsrecht bei Verbrauchern

Wird der Vertrag online, telefonisch oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen, steht Verbrauchern ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu (§ 355 BGB). Eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung muss beigelegt werden. Unterlässt man dies, verlängert sich die Widerrufsfrist auf ein Jahr und ein Monat (§ 356 Abs. 3 BGB).

4. Medizinrechtliche Zulässigkeit

Die Angebotsgestaltung muss geprüft werden auf: - Erlaubnispflicht nach dem Heilpraktikergesetz oder Medizinproduktegesetz (MPG), - Meldepflichten gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG), - Anforderungen an die Qualitätssicherung der verwendeten Tests.

5. Datenschutz

- Gesundheitsdaten sind besonders schützenswert (Art. 9 DSGVO).
- Eine Datenschutzerklärung ist zwingend erforderlich.
- Ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten sollte geführt werden.
- Im Zweifelsfall einen Datenschutzbeauftragten bestellen oder eine externe DS-Beratung einschalten.

6. Steuerliche Prüfung

- Sind die Mitgliedsbeiträge umsatzsteuerpflichtig oder umsatzsteuerbefreit?
- Besteht Gewerbeanmeldungspflicht?
- Ist eine Körperschaftsteuerliche Behandlung als gemeinnütziger Verein möglich oder sinnvoll?

7. Versicherung

Eine Betriebshaftpflichtversicherung (ggf. erweitert um D&O) sollte unbedingt abgeschlossen werden. Bei der Vermischung von Testungen und Mitgliedschaften kann sich der Versicherungsschutz ändern – mit dem Versicherer abstimmen.

8. Gesundheitsamt und Behörden

- Vor Aufnahme des Betriebs mit dem zuständigen Gesundheitsamt [NAME DES GESUNDHEITSAMTS] in [PLZ ORT] Kontakt aufnehmen.
- Ggf. Anzeigepflichten oder Genehmigungspflichten klären.
- Bei positivem Testergebnis können Meldepflichten gem. IfSG bestehen – entsprechende Prozesse festlegen.

9. Dokumentation

- Alle Gespräche mit Behörden schriftlich festhalten.
- Testergebnisse und Protokolle sicher aufbewahren (ggf. Aufbewahrungsfristen beachten).
- Änderungen des Vertrags schriftlich dokumentieren.

Dieses Dokument wurde als unverbindliche Vorlage/Skizze erstellt. Letzte Aktualisierung: [DATUM]. Für verbindliche rechtliche Aussagen ist stets der Stand der Gesetze und Verordnungen maßgeblich.

Betriebskonzept / Geschäftsplan – Hantavirus-Teststation

WICHTIGER HINWEIS – REINE SKIZZE

Dieses Dokument ist eine unverbindliche Arbeitsskizze / Vorlage und dient ausschließlich als grobe Orientierung. Es stellt keine rechtliche, steuerliche oder behördliche Beratung dar. Es besteht keine Garantie auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Erfolg. Die tatsächliche Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Für verbindliche Anträge muss in jedem Fall ein Fachanwalt und/oder das zuständige Gesundheitsamt / die zuständigen Behörden konsultiert werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Feld	Eintrag
Projektname	[FIRMA NAME] – Hantavirus-Teststation
Rechtsform	[RECHTSFORM, z. B. Einzelunternehmen / GmbH / UG (haftungsbeschränkt)]
Gründer/Verantwortliche	[GRÜNDER NAME]
Standort	[PLZ ORT, STRASSE NR.]
Datum	[DATUM]
Version	Entwurf / Skizze – V1.0

1. Executive Summary (Kurzbeschreibung)

Dieses Dokument skizziert ein Betriebskonzept für eine Hantavirus-Teststation am Standort [PLZ ORT]. Die Einrichtung soll [ZIELGRUPPE, z. B. Outdoor-Enthusiasten, Forstbedienstete, Bewohner endemischer Regionen] den Zugang zu schnellen und qualitativ geprüften Diagnoseleistungen im Bereich Hantavirus-Infektionen ermöglichen.

Die geplante Teststation möchte folgende Leistungen erbringen: Schnelltests, PCR-basierte Labordiagnostik sowie Antikörperbestimmungen – ergänzt durch Beratungsleistungen und Verweis an Fachärzte bei positivem Befund. Die Finanzierung ist über [EIGENKAPITAL/FÖRDERUNG/KREDIT – PLATZHALTER] vorgesehen. Ein break-even wird

im Modell frühestens nach [MONATE] Monaten angestrebt – diese Einschätzung ist jedoch als rein illustrativ zu betrachten und bedarf fundierter Prüfung.

2. Unternehmensbeschreibung

2.1 Name und Rechtsform

- **Name:** [FIRMA NAME]
- **Rechtsform:** [RECHTSFORM]
- **Registrierung:** Eintragung ins Handelsregister / Gewerbeamt [PLZ ORT] – zu prüfen

2.2 Gründer/Verantwortliche

- [GRÜNDER NAME], [FUNKTION, z. B. Geschäftsführer / Inhaber]
- Kontakt: [TELEFONNUMMER], [E-MAIL]

2.3 Vision und Mission (Vorschlag zur Anpassung)

“Wir möchten eine niedrigschwellige, schnell verfügbare Testmöglichkeit für Hantavirus-Infektionen bieten – besonders in Regionen mit erhöhtem Infektionsrisiko. Unser Ziel ist es, durch frühzeitige Diagnostik und Aufklärung einen Beitrag zum Gesundheitsschutz der Region zu leisten.”

2.4 Standort

- **Adresse:** [STRASSE NR., PLZ ORT]
 - **Wahl des Standorts:** [BEGRÜNDUNG – z. B. Nähe zu Wäldern, Naherholungsgebieten, Wanderwegen]
 - **Räumlichkeiten:** [QM-ANGABE] m² – [MIETE/ERWERB/KAUF – PLATZHALTER]
-

3. Marktanalyse (Beispielhafte Struktur)

3.1 Marktbeschreibung

Die Hantavirus-Infektion (Nephropathia epidemica / hämorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom) kommt in Deutschland regional gehäuft vor – insbesondere in [BUNDESLAND/FEDERALSTAAT]. Die Testnachfrage korreliert mit saisonalen Schwankungen (Hauptsaison typischerweise Frühjahr bis Herbst) und kann von Jahr zu Jahr erheblich variieren.

Indikator	Hinweis / Beispielwert
Meldeinzidenz (IfSG)	[PLATZHALTER – aktuelle RKI-Daten prüfen]
Endemische Gebiete	[REGIONEN NENNEN]
Saisonalität	Typischerweise erhöhte Fälle [MONATE]
Testnachfrage-Schätzung	[PLATZHALTER – eigene Recherche erforderlich]

3.2 Zielgruppe

- Outdoor-Enthusiasten (Wanderer, Camper, Radfahrer)

- Forst- und Landwirtschaftliche Betriebe
- Bewohner endemischer Regionen
- Personen mit Verdacht auf Hantavirus-Infektion (Fieber, Nierenbeteiligung)
- Sicherheitskräfte mit Waldeinsatz

3.3 Wettbewerbsanalyse (Zu prüfen)

Wettbewerber	Leistung	Stärken	Schwächen
Hausärzte vor Ort	Blutabnahme, Überweisung	Niedrigschwellig	Keine spezialisierte Hantavirus-Diagnostik vor Ort
Kliniken / Labore	PCR, Serologie	Hohe Qualität	Längere Wartezeiten, Termin nötig
[ANDERE TESTSTATIONEN]	[LEISTUNGEN]	[STÄRKEN]	[SCHWÄCHEN]

4. Leistungsangebot (Empfohlene Gliederung)

4.1 Testleistungen

Testart	Beschreibung	Dauer bis Ergebnis
Hantavirus-Schnelltest	Antikörper-Schnelltest (IgM/IgG)	ca. 15–20 Minuten
PCR-Test	Virusnachweis aus Blut	24–48 Stunden (Laboreinsendung)
Antikörper-Serologie	Quantitative IgM/IgG-Bestimmung	24–72 Stunden (Laboreinsendung)

4.2 Zusatzleistungen

- Beratungsgespräch zu Hantavirus-Prävention und -Symptomatik
- Info-Materialien (Flyer, Hygienemaßnahmen)
- Überweisung an Fachärzte (Innere Medizin, Infektiologie) bei positivem Befund
- Dokumentation für Arbeitgeber (bei arbeitsplatzbezogener Verdachtsdiagnostik)

4.3 Öffnungszeiten (Vorschlag)

Tag	Vormittag	Nachmittag
Montag – Freitag	08:00 – 12:00	14:00 – 18:00
Samstag	09:00 – 13:00	geschlossen
Sonntag	geschlossen	geschlossen

Hinweis: Saisonale Anpassung und Bereitschaftszeiten sind zu prüfen.

5. Marketing und Vertrieb

5.1 Marketingstrategie (Skizze)

- **Online-Präsenz:** Website [WWW-PLATZHALTER], Google My Business
- **Social Media:** Facebook, Instagram – Information über Hantavirus-Prävention
- **Kooperationen:** Wander- und Outdoor-Clubs, Forstbetriebe, Apotheken vor Ort
- **Behörden & Ärzte:** Information des Gesundheitsamts [NAME DES GESUNDHEITSAMTS] und lokaler Hausärzte über das Angebot

5.2 Kundengewinnung

- Broschüren an Tourist-Informationen, Campingplätze, Forstverwaltungen
- Pressemitteilung an lokale Medien zur Eröffnung
- Suchmaschinenoptimierung für Region + Hantavirus-Test

5.3 Preisgestaltung (Vorläufige Richtwerte – Anpassung erforderlich)

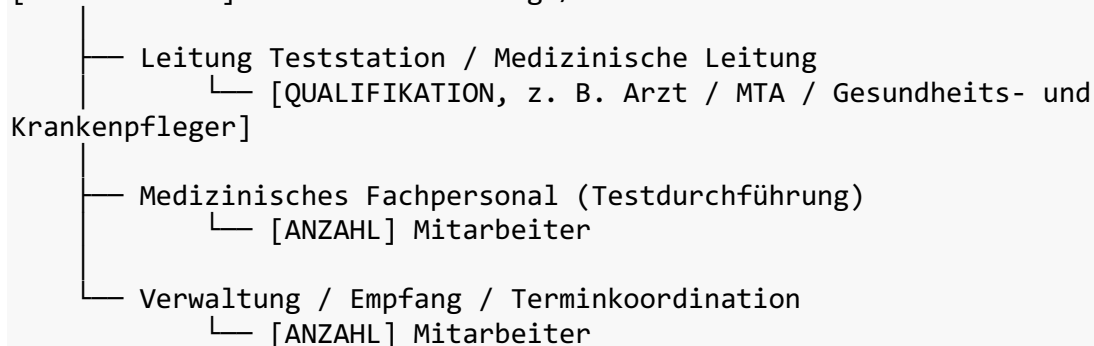
Leistung	Preis (Selbstzahler)
Hantavirus-Schnelltest	[BETRAG A, z. B. 45,00 €]
PCR-Test (inkl. Abnahme)	[BETRAG B, z. B. 89,00 €]
Antikörper-Serologie	[BETRAG C, z. B. 65,00 €]
Beratungsgespräch	[BETRAG D, z. B. 25,00 € oder kostenlos]

Hinweis: Eine Abrechnung über Gesetzliche Krankenkassen ist für Hantavirus-Tests im Regelfall nicht standardisiert vorgesehen – dies bedarf individueller Prüfung durch einen Fachanwalt oder Medizincontroller.

6. Organisationsplan

6.1 Aufbauorganisation (Vorschlag)

[GRÜNDER NAME] – Geschäftsführung / Inhaber



6.2 Personalplanung (Platzhalter)

Position	Anzahl	Qualifikation (Vorschlag)
(Medizinische) Leitung	1	Arzt / approbiertes Fachpersonal – zu klären
Medizinische Fachangestellte /	[ANZAHL]	Abgeschlossene medizinische

Position	Anzahl	Qualifikation (Vorschlag)
Gesundheits- und Krankenpfleger		Ausbildung
Empfang / Administration	[ANZAHL]	Kaufmännische Grundkenntnisse

6.3 Kooperationspartner

- **Labore:** [NAME LABOR] für PCR und Serologie
- **Ärzte:** Überweisungsnetzwerk Internisten / Infektiologen in [REGION]
- **Behörden:** Gesundheitsamt [NAME DES GESUNDHEITSAMTS], zuständiges Landratsamt / Bezirksamt

7. Rechtliche Grundlagen (Zu prüfen – keine abschließende Darstellung)

Bereich	Hinweise
Gewerbeanmeldung	Beim Gewerbeamt [PLZ ORT] anmelden – Gewerbeanmeldung erforderlich
Infektionsschutzgesetz (IfSG)	Meldepflicht bei positivem Hantavirus-Nachweis gemäß § 6 IfSG – zu prüfen
Datenschutz (DSGVO)	Patientendaten erfordern besondere Sorgfalt; Auftragsverarbeitung mit Laboren absichern
Qualitätssicherung / Rili-BÄK	Einhaltung der Richtlinie der Bundesärztekammer für Laboruntersuchungen – falls zutreffend
Medizinprodukte-Betreiberverordnung	Prüfung, falls Schnelltests als Medizinprodukt betrieben werden
Betriebsstätten-Erlaubnis	Prüfung durch das Gesundheitsamt, ob eine Erlaubnis nach dem jeweiligen Landesrecht erforderlich ist

Hinweis: Diese Aufstellung ist nicht vollständig. Eine individuelle Rechtsberatung ist zwingend erforderlich.

8. Finanzplanung (Illustrative Skizze – Anpassung erforderlich)

8.1 Investitionsplan

Position	Betrag (€)	Hinweis
Einrichtung / Umbau Räumlichkeiten	[BETRAG 1, z. B. 15.000 €]	Je nach Zustand
Medizinische Geräte (Zentrifuge, Blutentnahme, Kühlung)	[BETRAG 2, z. B. 8.000 €]	
IT-Ausstattung (PC, Software, Drucker)	[BETRAG 3, z. B. 3.000 €]	
Testmaterial / Erstausrüstung	[BETRAG 4, z. B. 2.000 €]	
Marketing / Eröffnung	[BETRAG 5, z. B. 2.000 €]	

Position	Betrag (€)	Hinweis
Sonstiges / Rücklage	[BETRAG 6, z. B. 5.000 €]	
Summe Investitionen	[BETRAG GESAMT, z. B. 35.000 €]	Illustrativer Richtwert

8.2 Kostenplan (monatlich – Beispielhaft)

Kostenart	Monatlich (€)	Jährlich (€)
Miete / Nebenkosten	[BETRAG M, z. B. 1.200 €]	[BETRAG J]
Personal (inkl. Lohnnebenkosten)	[BETRAG M, z. B. 6.000 €]	[BETRAG J]
Verbrauchsmaterial (Tests, Handschuhe, Desinfektion)	[BETRAG M, z. B. 500 €]	[BETRAG J]
Laborleistungen (PCR, Serologie)	[BETRAG M, z. B. 800 €]	[BETRAG J]
IT / Telefon / Internet	[BETRAG M, z. B. 100 €]	[BETRAG J]
Marketing	[BETRAG M, z. B. 200 €]	[BETRAG J]
Versicherungen	[BETRAG M, z. B. 250 €]	[BETRAG J]
Sonstiges / Rücklage	[BETRAG M, z. B. 200 €]	[BETRAG J]
Summe Kosten	[BETRAG M GESAMT, z. B. 9.250 €]	[BETRAG J GESAMT]

8.3 Ertragsplan (Illustrativ)

Leistung	erwartete Tests/Monat	Preis	Umsatz/Monat
Schnelltest	[ANZAHL]	[PREIS]	[BETRAG]
PCR-Test	[ANZAHL]	[PREIS]	[BETRAG]
Serologie	[ANZAHL]	[PREIS]	[BETRAG]
Beratung	[ANZAHL]	[PREIS]	[BETRAG]
Summe Umsatz			[BETRAG GESAMT]

8.4 Liquiditätsplanung (Vorschlag – Monatsübersicht)

Monat	Einnahmen (€)	Ausgaben (€)	Saldo (€)	Kumulierter Saldo (€)
1	[BETRAG]	[BETRAG]	[BETRAG]	[BETRAG]
2	[BETRAG]	[BETRAG]	[BETRAG]	[BETRAG]
3	[BETRAG]	[BETRAG]	[BETRAG]	[BETRAG]
...	...	...	...	...
12	[BETRAG]	[BETRAG]	[BETRAG]	[BETRAG]

Hinweis: Alle Zahlenangaben sind Platzhalter. Eine realistische Finanzplanung erfordert detaillierte Marktrecherchen und sollte von einem Steuerberater geprüft werden.

9. Zeitplan – Roadmap (Vorschlag)

Meilenstein	Zeitraum	Status
-------------	----------	--------

Meilenstein	Zeitraum	Status
Konkretisierung des Geschäftskonzepts	Monat 1	[OFFEN]
Konsultation Fachanwalt / Steuerberater	Monat 1–2	[OFFEN]
Gespräch mit Gesundheitsamt [NAME DES GESUNDHEITSAMTS]	Monat 2	[OFFEN]
Standortsuche und Vertragsabschluss	Monat 2–3	[OFFEN]
Gewerbebeanmeldung, ggf. Handelsregistereintrag	Monat 3	[OFFEN]
Beantragung notwendiger Genehmigungen	Monat 3–4	[OFFEN]
Einrichtung der Räumlichkeiten	Monat 4–5	[OFFEN]
Einstellung und Schulung des Personals	Monat 5	[OFFEN]
IT-Einrichtung, Laborkooperationen	Monat 5	[OFFEN]
Marketing / Eröffnungskampagne	Monat 5–6	[OFFEN]
Betriebsaufnahme	Monat 6	[ZIEL]

10. Chancen und Risiken (Kurzübersicht)

Chancen	Risiken
Niedrigschwelliges Testangebot in [REGION]	Saisonale Schwankungen der Nachfrage
Steigendes Gesundheitsbewusstsein der Zielgruppe	Konkurrenz durch Hausärzte / Labore
Mögliche Kooperationen mit Behörden und Firmen	Rechtliche Unsicherheiten (Genehmigungen)
Aufbau von Wiederholungskunden	Abhängigkeit von Laborkooperationen
Öffentliche Aufmerksamkeit für Hantavirus	Fälle von Hantavirus können stark fluktuieren

11. Praxistipps – Was unbedingt beachtet werden sollte

11.1 Vor der Gründung

- **Fachanwalt für Medizinrecht konsultieren:** Die rechtlichen Anforderungen an eine Teststation sind komplex und länderspezifisch unterschiedlich.
- **Steuerberater hinzuziehen:** Die Finanzplanung ist als reine Skizze zu verstehen – realistische Zahlen erfordern professionelle Unterstützung.
- **Gesundheitsamt frühzeitig einbeziehen:** Klären Sie, welche Genehmigungen tatsächlich erforderlich sind.

11.2 Typische Fehler vermeiden

- Unterschätzen der regulatorischen Hürden (Medizinprodukte, Datenschutz, Meldepflichten)
- Keine klare Vereinbarung mit einem Labor für PCR/Serologie
- Fehlende Rücklagen für die Anlaufphase
- Unzureichende Qualifikation des Personals

- Vernachlässigung der Marketingstrategie vor Eröffnung

11.3 Weiterführende Prüfung empfohlen

- Rechtsformwahl (Haftungsfragen!)
- Versicherungen (Betriebshaftpflicht, Berufshaftpflicht)
- Vertragsgestaltung mit Kooperationspartnern (Labore, Ärzte)
- Datenschutzkonzept gemäß DSGVO erstellen lassen

Dieses Dokument wurde am [DATUM] als unverbindliche Arbeitsskizze erstellt. Alle Angaben sind ohne Gewähr und dienen ausschließlich als grobe Orientierung.